

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2173/2531

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
เชียงใหม่

โจทก์

นายบุญเป็ง สุกันธา

จำเลย

นายบุญเป็ง สุกันธา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฟ้องฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยจำเลยเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษารอการลงโทษจำเลย แต่ศาลอุทธรณ์ไม่รอการลงโทษโดยให้จำคุกจำเลยและไม่ปรับไม่คุมประพฤติจึงถือว่าศาลอุทธรณ์แก้ไขมากและโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี คู่ความสามารถฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 และตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1070/2520 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง ฐานขบถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและอันตราย กับฐานขบถโดยประมาทตามพระราชบัญญัติจราจรนั้น ให้ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 จำคุก 6 เดือน ปรับ 4,000 บาทฐานหลบหนีไม่ช่วยเหลือและไม่แจ้งเหตุให้จำคุก 2 เดือน ปรับ 4,000 บาทรวมจำคุก 8 เดือน ปรับ 8,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษ

ให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษฐานขั้บรตโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและ
อันตราย กับฐานขั้บรตโดยประมาทจำคุก 3 เดือนปรับ 2,000 บาท ฐานหลบหนีไม่
ช่วยเหลือและไม่แจ้งเหตุจำคุก1 เดือน ปรับ 2,000 บาท รวมจำคุก 4 เดือน ปรับ
4,000 บาทพิเคราะห์ตามรายงานการสืบเสาะ แล้ว เห็นควรให้รอกการลงโทษจำคุก
ไว้1 ปี แต่ให้คุมประพฤติไว้ 6 เดือน โดยให้มารายงานตัวทุกระยะ2 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษให้แก่จำเลยไม่ปรับและไม่คุม
ความประพฤติ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 45)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 46)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำเลยแต่ละกระทงจำคุกไม่เกิน 1
ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยให้รอกการลงโทษจำคุกไว้ ศาลอุทธรณ์ยังคง
ลงโทษจำคุกแต่ละกระทงไม่เกิน 1 ปี แม้จะไม่รอกการลงโทษก็ต้องห้ามมิให้คู่ความ
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ที่
ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องจำเลย

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำเลยแต่ละกระทงจำคุกไม่เกิน 1
ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยให้รอกการลงโทษจำคุกไว้ ศาลอุทธรณ์ยังคง
ลงโทษจำคุกแต่ละกระทงไม่เกิน 1 ปี แม้จะไม่รอกการลงโทษก็ต้องห้ามมิให้คู่ความ

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ที่ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องจำเลย

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>